الاشياء يدخل على النساء الى خمس عشرة سنة (قوله والمجبوب كالفحل) فليس له تغسيل امرأة اجنبية الا أن تكون من محارمه فييممها بخرقة قاله السيد اى ولا يعطى حكم النساء بسبب الجب وكذا اذا مات بين النساء يمم اما بخرقة أو دونها على التفصيل وكذا له أن يغسل الصبي والصبية اللذين لم يشتهيا فالحاصل أنه فى حكم الرجال من كل وجه (قوله ولا بأس بتقبيل الميت) لما روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت اقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبى صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم اكب عليه فقبله ثم بكى ولم يفعل ذلك الا قد وتبه صلى الله عليه وسلم لما روى أبو داود والترمذى وابن ماجه والحاكم مصححا عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه وفى التمهيد لما توفى عثمان كشف النبى صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلا وقبل بين عينيه فلما رفع على السرير قال طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها اه (قوله والتبرك) الواو بمعنى أو فان تقبيله صلى الله عليه وسلم عثمان للمحبة وتقبيل أبي بكر الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم لهما معا (قوله خالصة عن محظور) هذا قيد فى الجواز أما اذا كانت لشهوة فحرام ولو زوجة فيما يظهر لقولهم ان النكاح انقطع بموتها لذهاب محله (قوله ودفنها) أى مؤنته ان لم يتبرع به (قوله لو كانت معسرة) هذا أحد وجهين لابى يوسف والاولى تأخيره عن قوله ولو معسرا ويجعله مقابلا له (قوله وهذا التخصيص) اى تخصيص وجوب التجهيز على الزوج بما اذا كانت معسرة (قوله ويلزمه أبو يوسف) فى نسخة باو وهى لحكاية الخلاف عن أبى يوسف وهى الصواب قال فى البحر فقد اختلف النقل عن أبى يوسف لكن الظاهر ترجيح ما فى الخانية لانه كالكسوة فيلزمه على كل حال اه فالقولان المذكوران عن أبى يوسف وليس للامام فى عبارة الشرح ذكر ووجه قوله انه لو لم يجب عليه لوجب على الاجانب وهو قد كان أولى بايجاب الكسوة عليه حال حياتها فرجح على سائر الاجانب ولان الغرم بالغنم اه (قوله وقال محمد الخ) ينبغى أن يكون محل الخلاف ما اذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب حالة الموت من نشوز أو صغر مع كبر ونحو ذلك وانها اذا ماتت فى العدة منه وهى ممن تلزمه نفقتها وكسوتها أن يجب عليه تجهيزها كذا بحثه ابن أمير حاج قال ولم أره مصرحا به (قوله لانقطاع الزوجية) فصار الزوج كالاجنبى (قوله ولا مال له) قيد به لانه لو كان له مال فانه يجب فيه ويقدم على الدين والوصية والارث الى قدر السنة مالم يتعلق بعين ماله حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض والعبد الجانى قاله السيد (قوله على من تلزمه نفقته من أقاربه) اى الذين هم ذو رحم محرم منه نسبا (قوله واذا تعدد من وجبت عليه النفقة) كأخ وأخت (قوله فالكفن على قدر ميراثهم) فثلثاه على الاخ وثلثه على الاخت (قوله فعلى معتقه) وجه هذا القول أنه وارثه (قوله وقال محمد فعلى خالته) لانها رحم محرم منه (قوله وان لم يوجد من تجب عليه نفقته) او وجد الا أنه معسر (قوله من أموال التركات) اى لا من غيرها كبيت الخراج والخمس والركاز ولاحدهما الاستقراض من الآخر كما وضح فى محله (قوله وجهله)

وعن ابى يوسف أنه قال اكره أن يغسلهما الاجنبى والمجبوب كالفحل (ولا بأس بتقبيل الميت) للمحبة والتبرك وديعا خالصة عن محظور (وعلى الرجل تجهيز امرأته) اى تكفينها ودفنها عند أبى يوسف لو كانت معسرة وهذا التخصيص مختار صاحب المغنى والمحيط والظهيرية انتهى ويلزمه أبو يوسف بالتجهيز مطلقا اى (ولو) كان الزوج (معسرا) وهى موسرة (فى الاصح) وعليه الفتوى وقال محمد ليس عليه تكفينها لانقطاع الزوجية من كل وجه (ومن) مات و (لا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته) من أقاربه واذا تعدد من وجبت عليه النفقة فالكفن على قدر ميراثهم كالنفقة ولو كان له مولى وخالة فعلى معتقه وقال محمد على خالته (وان لم يوجد من تجب عليه نفقته ففى بيت المال) تكفينه وتجهيزه من أموال التركات التى لا وارث لاصحابها (فان لم يعط) بيت المال (عجزا) لخلوه من الاموال (أو ظلما) بمنعه صرف الحق لمستحقه وجهله